

该财产的实际价值范围内免除保证责任，说明财产保全保证有补充性，保证人享有先诉抗辩权。

另一种观点认为，财产保全保证责任按连带保证认定。原《中华人民共和国担保法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》相关规定的立法本意在于侧重保护债权人，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证责任承担保证责任。后，《中华人民共和国民法典》作了调整，明确按照一般保证承担保证责任。

笔者认为，本案事实财产保全保证是向法院作出的具有公法性质的保证，不同于一般民事主体之间的债务保证，且发生在《中华人民共和国民法典》实施前，应参照连带保证责任认定为宜。某融资担保公司关于不应承担责任的理由并不成立。首先，某融资担保公司作为专业融资担保公司，对于为诉讼财产保全提供担保存在的法律风险是明知的，其为黄某提供58397000元担保时，仅审查欠条，并未审查黄某与某科技开发公司相关投资协议等能够证明欠款关系是否真实存在的证据，未尽到必要的审查义务。某融资担保公司向法院出具《诉讼财产保全担保书》系真实意思表示，应当依约承担担保责任。其次，黄某因涉嫌虚假诉讼罪被逮捕后，某融资担保公司虽向一审法院申请终止担保及申请解除财产保全措施，但因某融资担保公司提供担保系在某科技开发公司申请财产保全错误时向某科技开发公司承担担保责任，某融资担保公司申请终止担保并不能免除其应承担的担保责任。同时，黄某是否构成虚假诉讼罪须经人民法院依法审判，某融资担保公司申请解除财产保全措施后，法院未解除财产保全措施并无不当。再次，本案中，保证期间应自本案生效判决确定的侵权赔偿之债履行期限届满之日起算，某科技开发公司提起本案诉讼并未超过保

证期 间。最后，黄某因犯虚假诉讼罪被处罚金50万元，不影响其向某科技开发公 司承担因申请财产保全错误损害赔偿责任。

编写人：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院 普新

主观过错系判定申请错误重要参考基数

—— 某保险公司诉黄某甲等申请财产保全损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终9638号民事判决书

2. 案由：申请财产保全损害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 黄某甲、阮某

被告: 王某、黄某乙

【基本案情】

黄某甲与某房地产公司签订《商品房预售合同》，约定黄某甲购买B号房屋。黄某甲、阮某作为委托人、黄某乙作为受托人办理了委托公证：黄某甲、阮某夫妇准备以按揭贷款方式购买B号房屋，现委托受托人全权办理该房屋所有权的一切事宜。2017年7月，王某作为原告，以物权保护纠纷为案由，将黄某甲诉至本院，要求确认B号房屋归王某、黄某乙所有。在该案件审理过程中，王某申请对涉案B号房屋进行查封，本院作出民事裁定书，对黄某甲名下的涉案B号房屋予以查封。担保形式为本案被告保险公司提供的保单保函，责任限额为400万元，保单保函承诺“如因申请人财产保全错误致使被申请人遭受直接经济损失，经法院判决、裁定或仲裁机构裁决由申请人承担的赔偿责任，保险人按照《某保险公司诉讼保全责任保险条款》及本保单保函承担赔偿责任”。

被告提交2016年2月3日的《协议书》一份，协议甲方为黄某甲、阮某，乙方为王某、黄某乙。(1)甲方承诺于签收本协议快递当日支付人民币现金20万元给乙方。(2)于2016年4月30日前支付人民币现金10万元给乙方。(3)乙方承诺在足额收到甲方汇款后自愿放弃诉讼关于北京和厦门两处房产产权归属的权利，明确北京和厦门两处房产产权归属于甲方。

2016年2月10日，黄某甲向黄某乙的账户转款20万元。2016年4月29日，黄某甲向黄某乙的账户转款10万元。

原告申请对上述协议书上的王某的签名、指纹进行笔迹鉴定，被告申请对协议书上王某的身份证号进行笔迹鉴定，鉴定结论为该协议书上王某的签名与鉴定样本上的王某的签名字迹不是同一人所书写；王某的指印与鉴定样本上的王某指印并非同一人捺印形成；王某的身份证号系王某本人书写。

曾某乙作为证人到庭作证，曾某乙表示经其本人居间协调，由被告支付原告30万元，房屋就与王某和黄某乙无关了，双方均同意了。

2017年7月17日，黄某甲(出卖人，甲方)与李某(买受人，乙方)签订买卖合同，约定黄某甲将其所有的B号房屋出售给李某，因B号房屋被保全查封，无法办理过户手续。黄某甲退还李某B号房屋首付款137万元并支付其违约金50万元。

本案中，原告黄某甲、阮某主张被告王某、黄某乙保全错误，要求二被告予以赔偿，并要求保险公司承担连带赔偿责任。

【案件焦点】

1. 如何结合证据对当事人所述内容的真伪进行甄别；2. 申请保全是否错误；3. 法庭主持下达成的赔偿金额可否作为赔偿标准；4. 保险公司可否以被告故意为由拒绝赔偿。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。申请保全错误赔偿责任属于一般侵权责任，须以申请人主观

存在过错为要件，具体审查时要判断申请人是否尽到了合理注意义务。如果申请人在申请保全时未尽到合理注意义务，且其诉讼请求与法院最终的生效判决产生了不合理的偏差，该差额诉讼请求范围内的保全申请属于存在错误。

北京市通州区人民法院判决如下：

驳回王某、黄某乙的诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：王某申请对B号房屋进行查封，并以保险公司提供保单保函的形式提供了担保，法院根据王某的申请对黄某甲名下的B号房屋予以查封。当事人之间已经签订了协议书，明确载明B号房屋归黄某甲所有，关于房屋的归属问题已经处理完毕，并认定王某参与了协议书的商谈、起草及对协议书内容知情。上述认定系法院综合案件证据审查认定的事实，该事实足以表明王某在提起案件时知晓B号房屋的归属已经予以明确，可见王某在以存在借名买房关系为由提起该诉讼并要求确认享有B号房屋所有权时，其应当知晓该诉讼请求明显缺乏事实和法律依据，王某在此情况下仍提起诉讼并申请对B号房屋进行保全，违反了普通人应尽的合理注意义务。黄某甲在其与案外人的诉讼中承担的财产保全费、评估费、案件受理费，属于其因王某保全错误产生的直接经济损失，王某应予赔偿。关于黄某甲支付的50万元违约金。结合黄某甲与案外人房屋买卖合同纠纷案件审理查明的事实以及案件审理的实际情况，黄某甲作为违约一方，其与案外人最终协商不再继续履行合同并赔偿50万元违约金并无明显不合理之处，且并无充分证据表明黄某甲与案外人存在恶意串通的情形，而黄某甲违约系因B号房屋被申请保全所致。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

根据对案件分析确定了以下法律事实：黄某甲、阮某确实因为黄某乙、王某的保全产生了实际损失。黄某乙、王某在提起保全所依据的案件中败诉。 B

